

1500074-28.2022.8.26.0642

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GILBERTO ALABY SOUBIHE FILHO

Comarca: Ubatuba

Foro: Foro de Ubatuba

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... e dinheiro. Os réus teriam confessado o tráfico. Declarou que não se recorda se havia mais pessoas. Reconheceu os acusados nessa assentada.

O depoimento da testemunha policial Cleumir foi no mesmo sentido, ao relatar que estava em patrulhamento no dia dos fatos, sendo o local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Avistaram os acusados manuseando uma sacola, que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ubatuba

Foro de Ubatuba

2ª Vara

Rua Sergio Lucindo da Silva, 571, Ubatuba - SP - cep 11680-000

1500074-28.2022.8.26.0642 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500074-28.2022.8.26.0642

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY CAMPOS DOS SANTOS e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABRÍCIO JOSÉ PINTO DIAS

Vistos.

O Ministério Público acusa DAVI HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA e WESLEY CAMPOS DOS SANTOS, qualificado(a)(s) às fls. 37/38, como incurso(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Oferecimento da denúncia às fls. 64/67.

Defesa prévia às fls. 70/74 e 98/102.

Recebimento da denúncia às fls. 107/109.

Audiência de instrução às fls. 185/186.

Alegações finais do Ministério Público apresentadas em audiência.

Alegações finais das Defesas às fls. 194/205 e 211/216.

É o relatório.

Decido.

Imputa-se a DAVI HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA e WESLEY CAMPOS DOS SANTOS, a prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, posto que, em síntese, no dia 10 de janeiro de 2022, por volta das 23h50, na Rodovia BR 101, km 42 + 800, zona rural desta cidade e comarca de Ubatuba, os réus, agindo em concurso de agentes, caracterizado pela unidade de desígnios e conjugação de esforços visando a fim comum, traziam consigo e guardavam, para fornecimento e consumo de terceiros, 19 porções de Cannabis sativa L, com peso bruto de 77,73g: 163 epperdorfs contendo cocaína, com peso bruto de 112,19g e 33 pedras de crack, com peso bruto de 14,52g, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo também apreendido o valor de R\$ 264,25 (duzentos e sessenta e quatro reais e

vinte e cinco centavos) em notas diversas.

Segundo apurado e relatado em denúncia, "policiais militares realizavam patrulhamento de rotina no local, já conhecido pelo comércio de entorpecentes, quando visualizaram os denunciados próximos a uma cerca de bambu, ambos mexendo em uma sacola plástica. Ao perceberem a presença dos milicianos, eles dispensaram a sacola e tentaram empreender fuga, sendo em seguida abordados, após breve acompanhamento. Em revista pessoal, verificou-se que Wesley trazia consigo duas porções de maconha, R\$ 60,00 (sessenta reais) em dinheiro trocado e um celular, ao passo que Davi levava com ele duas pedras de crack, três porções de cocaína e R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) em espécie. A sacola que os autuados dispensaram continha 160 epperdorfs contendo cocaína, 31 pedras de crack e 17 porções de maconha, além de R\$ 129,25 (cento e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) em notas diversas".

A materialidade delitiva encontra-se acostada às fls. 02/05 pelo Boletim de Ocorrência, à fl. 13 pelo Auto de Constatação Preliminar, à fl. 12 pelo Auto de Exibição e Apreensão, às fls. 182/184 pelo Laudo Pericial, bem como pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Com relação à autoria, colhe-se do caderno processual o seguinte:

Em Juízo, a testemunha policial Felipe disse, em síntese, que estava de serviço no litoral na conhecida "Operação Verão". Na rodovia Rio-Santos, próximo ao bairro do Indaiá, visualizou dois indivíduos manuseando uma sacola preta. Ao avistar a viatura, os réus empreenderam fuga e jogaram a sacola preta. Em busca pessoal, foram localizados em poder dos réus entorpecentes, dinheiro e celular, sendo que na sacola posteriormente localizada, foram encontradas mais drogas e dinheiro. Os réus teriam confessado o tráfico. Declarou que não se recorda se havia mais pessoas. Reconheceu os acusados nessa assentada.

O depoimento da testemunha policial Cleumir foi no mesmo sentido, ao relatar que estava em patrulhamento no dia dos fatos, sendo o local conhecido como ponto de tráfico de drogas. Avistaram os acusados manuseando uma sacola, que empreenderam fuga ao avistar a viatura, mas foram abordados e, na revista pessoal, foram encontrados, com o réu Wesley R\$ 60,00 em dinheiro, 02 porções de maconha e celular; com o réu Davi, 02 porções de crack e 03 de cocaína, mais R\$ 75,00 em dinheiro. Na sacola foram localizadas as demais drogas. Os réus teriam confessado o tráfico, afirmando que a droga vinha do bairro do taquaral.

Em Juízo, o(a) acusado(a) WESLEY CAMPOS DOS SANTOS, declarou que só foi ao local para comprar drogas. Disse que sua reação ao avistar a polícia foi correr. Disse que não conhece o réu Davi e que comprou a droga dele pagando R\$20,00. Não é traficante.

Em Juízo, o(a) acusado(a) DAVI HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA confessou que estava vendendo drogas e que o réu Wesley teria comprado drogas dele. Disse que estava precisando de dinheiro e por isso começou a vender drogas. Declarou que não correu da polícia e que Wesley teria comprado pedra e maconha.

Após a colheita dos elementos de convicção a ação penal é PARCIALMENTE PROCEDENTE. De início, o fato criminoso é duvidoso quanto ao real comportamento do acusado Wesley. Com efeito, as declarações prestadas pelo corréu Davi isentam Wesley do tráfico, apontando-lhe o interesse, no dia, de apenas comprar entorpecentes.

Frise-se que, segundo os policiais, o local era conhecido como ponto de drogas. O fato de ambos empreenderem fuga ao avistarem os policiais revela um comportamento natural do ser humano que, no seu íntimo, sabe que está realizando algo ilícito. Em síntese, as circunstâncias lançam dúvida favorável ao acusado Wesley, de modo que deve se operar com relação a ele a desclassificação de sua conduta para a figura delitiva prevista no art. 28, da Lei de Drogas.

Por outro lado, Davi é réu confesso e sua confissão encontra harmonia no firme relato dos policiais que realizaram a abordagem.

Por fim, o material apreendido, vale dizer, drogas, dinheiro e celular, indica que acusado Davi estava em franca atividade ilícita, típica de quem realiza o tráfico de entorpecentes, de modo que sua condenação é medida de rigor.

Nesse sentido:

Tráfico de drogas. 1. Conjunto probatório fornece certeza quanto à autoria e

materialidade delitiva. Depoimentos dos policiais prestados com coerência, que devem receber crédito do julgador, somado à prova oral e pericial. 2. Reprimenda reduzida. 3. A atenuante da menoridade prepondera. 4. Fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena. (TJSP; Apelação Criminal 0039913-82.2013.8.26.0050; Relator (a): Kenarik Boujikian; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/07/2015; Data de Registro: 03/08/2015).

Destarte, em sintonia com os demais elementos angariados no decorrer da persecução penal, de rigor a condenação de DAVI HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e de WESLEY CAMPOS DOS SANTOS na figura prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/06.

Atento aos critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, em conjunto com o artigo 42, da Lei 11.343/06, passo à dosimetria da pena.

Com relação ao réu DAVI HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA e o delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006:

Na primeira fase, verifica-se a ausência de circunstâncias capazes de justificar a fixação da pena base acima do mínimo legal, devendo permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, com o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Na segunda fase, em que pese a confissão do acusado, a pena provisória deve permanecer no mínimo legal, conforme súmula 231, do STJ.

Por fim, diante dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o réu é primário, de bons antecedentes e não remanesceu comprovada a dedicação às atividades criminosas ou participação em organização criminosa, fazendo jus à redução prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, no patamar de 1/2, tendo em vista a quantidade e periculosidade dos entorpecentes que oferecia (crack e cocaína), tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito.

Fixa-se o regime inicial SEMIABERTO para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal c/c o artigo 42, da Lei nº 11.343/06.

Com relação ao réu WESLEY CAMPOS DOS SANTOS, em razão da desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, diante do quanto processado e considerando as diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/06, se mostra adequada a aplicação da pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 01 (um) mês.

Isto posto, considerando que mais nos autos consta JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inserto na denúncia para CONDENAR DAVI HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito, em regime inicial SEMIABERTO e WESLEY CAMPOS DOS SANTOS pela prática do delito capitulado no artigo 28, da Lei nº 11.343/06, a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo período de 01 (um) mês, a ser especificada pelo Juízo de Execução.

Determino a destruição da droga apreendida, caso ainda não tiver sido, nos moldes do art. 50, parágrafo 3º, da Lei de Drogas.

Expeça-se DE IMEDIATO a guia de recolhimento inerente ao réu Davi, ainda que provisória, a fim de garantir o direito a pleitear eventual benefício junto ao Juízo das Execuções Criminais competente, mantendo-se o cárcere cautelar do(a)(s) sentenciado(a)(s), posto que permanecem hígidos e tonificados os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, diante do édito condenatório.

Façam-se as devidas anotações e comunicações de estilo, inclusive com relação ao regime prisional fixado, junto ao estabelecimento criminal competente.

Se o caso, expeça-se a certidão nos termos do convênio OAB/DPESP, oportunamente.

Diante das informações econômicas contidas nos autos, defiro os benefícios da justiça gratuita ao(a)(s) réu(ré)(s). Anote-se.

Após o trânsito em julgado, lancem o nome do acusado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Ubatuba, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA